

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1502/2542

บริษัท วิคตอเรีย,ส ซีเครท สโตร์.อิงค์

โจทก์

บริษัท วิคตอเรีย ซีเครท คีออฟฟิซ็อฟ

จำกััด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 44

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า

"VICTORIA'S SECRET" โดยจดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นอีกหลายประเทศ เพื่อใช้กับสินค้าประเภท ของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในรวมทั้งสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสำหรับในประเทศไทยโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 38 เดิม จำเลยที่ 1ประกอบกิจการประเภทภัตตาคาร ส่วนจำเลยที่ 2ประกอบ กิจการสถานออกกำลังกาย โดยกิจการของจำเลยทั้งสองดังกล่าว ใช้ชื่อทางการค้าว่า "VICTORIA'S SECRET" และ "วิคตอเรียซีเครท"โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็น ชื่อทางการค้าของจำเลยทั้งสอง กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ ในนามของบุคคลซึ่งตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้า จะร้องขอต่อศาล ให้สั่งห้ามได้ก็ต่อเมื่อการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเป็นที่วิตกว่าจะต้องเสียหาย อยู่สืบไปด้วย และโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้า

นั้น มีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายนั้น แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ มาไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อทางการค้า สำหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ในที่ลับและสถานออกกำลังกายของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนไว้นั้น จะทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยทั้งสองประกอบกิจการธุรกิจบริการก็เป็นธุรกิจที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกิจการการค้าของโจทก์ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัวเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอันอาจทำให้โจทก์มีรายได้ในทางการค้าลดลงหรือทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหายอื่นใด ดังนั้นโจทก์จึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามจำเลยทั้งสองไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวในการประกอบกิจการสถานบริการของ จำเลยทั้งสองได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้คำว่า"วิคตอเรียซีเครท" และอักษรโรมัน "VICTORIA'S SECRET"หรือ "VICTORIA SECRET" เป็นชื่อทางการค้าของจำเลยทั้งสองและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เดือนละ 50,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกใช้ว่า"วิคตอเรียซีเครท" และอักษรโรมันคำว่า "VICTORIA'S SECRET"หรือ "VICTORIA SECRET"

จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิห้ามจำเลยทั้งสองใช้ชื่อในทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการคำว่า "วิคตอเรีย ซีเครท" เพราะจำเลยทั้งสองประกอบกิจการคนละประเภทกับโจทก์ โดยจำเลยทั้งสองประกอบกิจการสถานบริหารร่างกายและภัตตาคารซึ่งเป็นธุรกิจบริการและไม่ได้ใช้ชื่อดังกล่าวกับสินค้าใด ๆ การประกอบ

กิจการของจำเลยทั้งสองไม่เป็นการแข่งขันกับกิจการของโจทก์หรือเห็นได้ว่าเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอันจะกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ที่โจทก์เคยได้รับ
หรือได้รับความเสียหายดังนั้นการที่จำเลยทั้งสองใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวจึงไม่ทำให้
สาธารณชนสับสนหลงผิดทั้งจำเลยทั้งสองใช้ชื่อว่า "วิคตอเรีย ซีเครท" เป็นชื่อบริษัท
จำเลยทั้งสองโดยได้รับอนุญาตจากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นการ
รับรองใช้ชื่อจากหน่วยงานของรัฐ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยที่คู่ความไม่ได้อุทธรณ์
ฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
"VICTORIA'S SECRET" โดยจดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2524 และ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ โจทก์ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน ตามเอกสารหมาย จ.11 แผ่นที่ 6
และ 7 และในปี 2532 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้า
ประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโจทก์ได้โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวจนแพร่หลายไปทั่วโลกเป็นเวลานานสำหรับในประเทศไทยโจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 38 เดิม ตามหนังสือคู่มือรับ

จดทะเบียนเอกสารหมายเลข 5.5 หมายเลขที่ 1 ประกอบกิจการประเภทภัตตาคาร ส่วน
หมายเลขที่ 2 ประกอบกิจการสถานออกกำลังกายโดยกิจการของทั้งสองดังกล่าว
ใช้ชื่อทางการค้าว่า "VICTORIA'S SECRET" และ "วิคตอเรียซีเครท" คดีมีปัญหา
ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิขอให้ห้ามทั้งสองระงับการใช้
เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นชื่อทางการค้าของทั้งสองหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกา
ว่า การกระทำของทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า
กรณีปัญหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในนามของบุคคลซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 18 บัญญัติว่า "สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น
ถ้ามีบุคคลอื่นได้แย่งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมประโยชน์เพราะ
การที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะ
เรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่ยูติกว่าจะต้องเสียหายอยู่
สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้" จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้
เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้าซึ่งต้องเสื่อมประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นาม
หรือชื่อทางการค้าเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามมิให้ใช้
นามหรือชื่อทางการค้านั้นได้ก็ต่อเมื่อการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายหรือเป็นที่ยูติกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไปด้วย และโจทก์ผู้เป็น
เจ้าของนามหรือชื่อทางการค้านั้นมีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายนั้น เกี่ยวกับความ
เสียหายจากการที่ทั้งสองใช้คำว่า "VICTORIA'S SECRET" ซึ่งเป็น
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของชื่อทั้งสองและ
เป็นชื่อทางการค้าสำหรับสถานบริการของทั้งสองนั้นโจทก์มีเพียงนางจริยา
เปรมปราชญ์รัชต์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า การกระทำของทั้งสอง
ทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าโจทก์ได้
ร่วมลงทุนในกิจการของทั้งสองด้วย ซึ่งทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง และยัง
ทำให้สาธารณชนสับสนเพราะโจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าไม่ได้

ประกอบกิจการสถานบริการเห็นว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อทางการค้าสำหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร "ไนท์คลับ" และสถานออกกำลังกายของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนไว้นั้น จะทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยทั้งสองประกอบกิจการธุรกิจบริการก็เป็นธุรกิจที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกิจการการค้าของโจทก์ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัวเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี อันอาจทำให้โจทก์มีรายได้ในทางการค้าลดลงหรือทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหายอื่นใด ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นเหตุให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ต้องเสียหายหรือเป็นที่วิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป โจทก์จึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามจำเลยทั้งสองไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าคำว่า "VICTORIA'S SECRET" หรือ "VICTORIA SECRET" หรือ "วิคตอเรียซีเครท" ในการประกอบกิจการสถานบริการของจำเลยทั้งสองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-วุฒิ คราววุฒิ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ